

1500292-93.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 09/01/2022

... de São Paulo (5/7/12): "Apelação Criminal. Tráfico de drogas e Condutas Afins... Substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Incompatível com o delito de tráfico de entorpecentes, cuja pena é de ser cumprida em regime inicial fechado..." (Apelação nº 000110465.2008.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500292-93.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500292-93.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MACKSON CARLOS SILVA DE ALMEIDA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

MACKSON CARLOS SILVA DE ALMEIDA e EDILSON SILVA SANTOS, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao artigo 33, caput, 35, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de janeiro de 2021, foram surpreendidos trazendo consigo a droga descrita na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de estarem associados para a prática do tráfico.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

Os réus foram interrogados.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial.

Passemos a analisar a autoria do delito.

No caso concreto, os réus foram presos em flagrante pela prática delitiva.

Quando interrogados, cientificados da garantia constitucional ao silêncio, os réus confessaram a prática do delito.

Em juízo, a versão dos réus confessando a prática delitiva, encontra amparo no

contexto probatório.

Quanto à confissão, tem-se entendido que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado. Júlio Fabbrini Mirabete Editora Atlas S/A - São Paulo. 2.000. pág. 469).

Outro também não é o ensinamento do mestre Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha, ao professar que:

"O que importa na confissão é a voluntariedade, sendo totalmente indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante do ato e que tenha ou não consciência desse efeito".

Investiga-se apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação.

Portanto, a prova dos autos foi uníssona no sentido de que os réus praticaram o delito de tráfico na forma narrada na inicial.

A ação penal não procede em relação 'a associação, eis que as provas produzidas não comprovam uma associação estável e permanente, além de co-autoria.

A distância com a escola, aliado ao estado de calamidade e possível não realização de aulas presenciais impõe o afastamento da causa de aumento.

Fixo a pena base por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo. Inobstante a nocividade do crack, que justificaria a pena base acima do mínimo, e o estado de calamidade, mantenho a pena no mínimo legal em razão da CONFISSÃO.

Imperioso é o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, eis que o réu é tecnicamente primário e não há provas de que integre organizações criminosas.

Portanto, por força da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, a pena imposta deve ser reduzida, resultando uma reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus MACKSON CARLOS SILVA DE ALMEIDA e EDILSON SILVA SANTOS à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente ABERTO, e o pagamento de 166 dias-multa, na forma especificada, por infração ao artigo 33, da Lei 11.343/06.

A pena não será substituída por restritiva de direitos, por ser incompatível com o tráfico. E não é só isso.

No que diz respeito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, apesar da recente Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a mesma não seria possível no presente diante das circunstâncias do caso concreto, pois não se mostra medida suficiente e adequada, estando ausente o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Cezar R. Bitencourt (Tratado de Direito Penal, Volume I) chama o requisito do art. 44, III, de "juízo de suficiência", ressaltando que, havendo dúvidas sobre a suficiência da substituição, esta não deve ocorrer, sob pena de o Estado renunciar ao seu dever constitucional de garantir a ordem pública e a proteção de bens jurídicos tutelados.

Neste sentido, jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (5/7/12): "Apelação Criminal. Tráfico de drogas e Condutas Afins... Substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Incompatível com o delito de tráfico de entorpecentes, cuja pena é de ser cumprida em regime inicial fechado..." (Apelação nº 000110465.2008.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos (5ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP).

No mesmo sentido: “Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou” (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Em razão do regime aberto, revogo a prisão preventiva e defiro o recurso em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ao ser intimado da sentença, o réu deverá ser intimado das condições do regime aberto.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, eis que não comprovada a origem lícita.

PI

Cajamar, 09 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA